



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 7253/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. - CCR RioSP

Referência: 50500.005238/2023-63

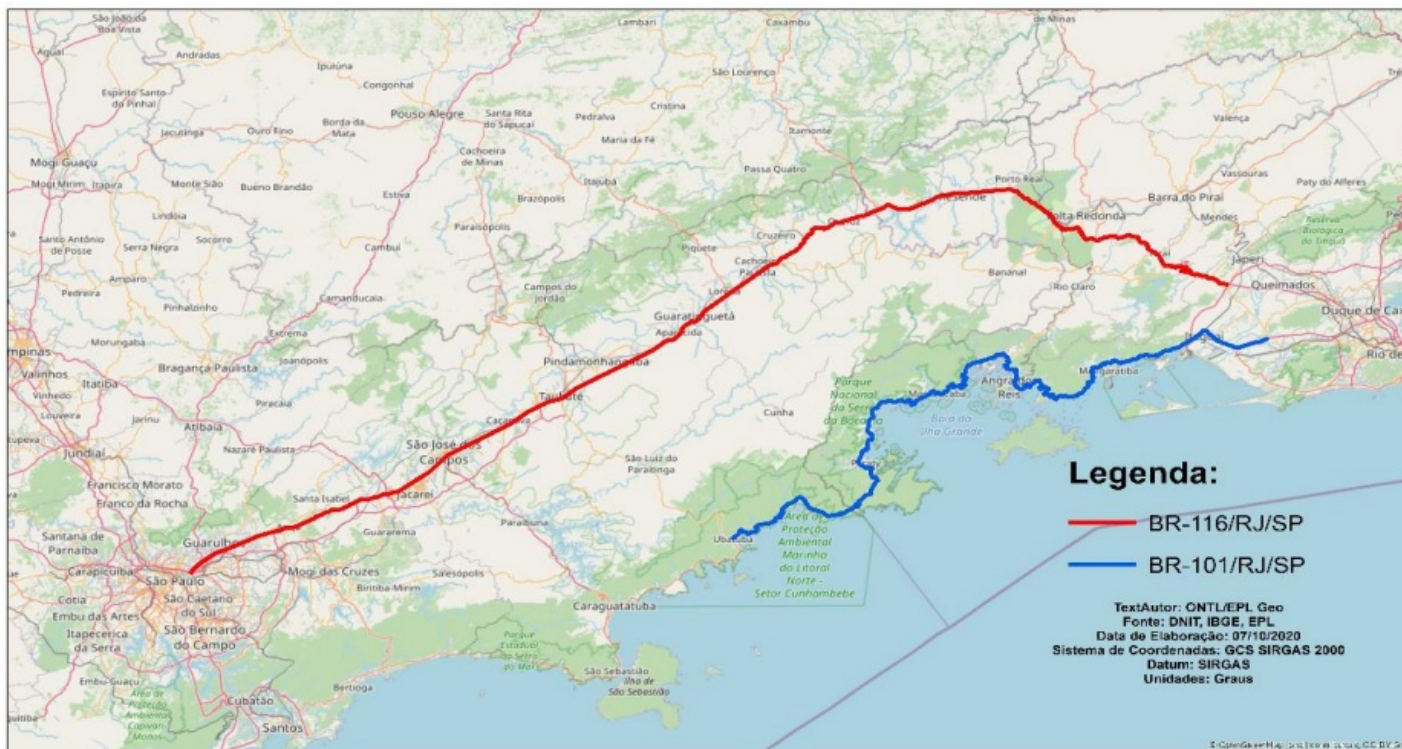
Assunto: Reposicionamento das Agulhas do Sistema 'FreeFlow' na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) - Contrato de Concessão Edital nº 03/2021 - Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S/A - RioSP

1. INTRODUÇÃO

1.1. A presente Nota Técnica tem como objetivo analisar, no âmbito das competências desta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR, nos termos do art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), o pedido de inclusão de uma Agulha no Sistema 'FreeFlow' na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) - Contrato de Concessão - Anexo 14: Gerenciamento de Tráfego no Trecho Metropolitano - BR-116/101/RJ/SP, apresentado pela Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. (CCR RioSP) por meio da Carta RS-ADC-0838/2024 (SEI nº 24127203), de 19/06/2024.

1.2. O sistema rodoviário explorado e objeto da referida concessão compreende a rodovia BR-116/RJ, entre o entroncamento com a BR-465, no município de Seropédica/RJ, e a divisa RJ/SP; Rodovia BR-116/SP, entre a divisa RJ/SP e o entroncamento com a BR-381/SP-015, Marginal Tietê; rodovia BR-101/RJ, entre o entroncamento com a BR-465 (A) / RJ-095 e a divisa RJ/SP; e rodovia BR-101/SP – entre a divisa RJ/SP e Praia Grande, Ubatuba/SP, conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário - BR-116/101/RJ/SP



Fonte: PER - Edital nº 03/2021

1.3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021](#):

Quadro 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADO DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-116/101/RJ/SP
2	Extensão do Sistema Rodoviário	627 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Outubro de 2019
5	Assinatura do Contrato	28/01/2022
6	Início da Concessão	01/03/2022

7	Início da Cobrança de Pedágio	01/03/2022
8	1º Ano de Concessão	01/03/2025 - 28/02/2026

2. OBJETIVO

2.1. A presente Nota Técnica tem como objetivo avaliar a pertinência do pleito apresentado pela CCR RioSP, referente à inclusão de uma Agulha no Sistema 'FreeFlow' na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) referente ao Anexo 14: Gerenciamento de Tráfego no Trecho Metropolitano - BR-116/101/RJ/SP do [Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021](#).

2.2. Para tanto, serão analisadas a motivação, a previsão legal, contratual e regulamentar, além dos requisitos necessários para viabilizar a solicitação e o mecanismo apropriado para sua operacionalização, nos termos do Contrato de Concessão.

3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

3.1. A demanda em referência foi apresentada de maneira organizada e objetiva, sendo que as premissas, informações e documentos necessários para avaliação adequada e eficiente encontram-se juntados ao processo. Ademais, os documentos citados no Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108) não se aplicam para a presente análise, conforme quadro abaixo:

Tabela 2 - Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)

ITEM	DOCUMENTO	CHECK
1	Relatório de Proposição	☒
2	Relatório Fotográfico e Projeto Funcional Simplificado	N/A
3	Orçamento Estimativo ou Memória de Cálculo do Desequilíbrio Econômico-Financeiro	N/A
4	Declaração de Veracidade de Informações e Documentos (Ofício Circular SEI nº 911/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - SEI nº 16677150)	☒

4. HISTÓRICO PROCESSUAL

4.1. O Quadro a seguir apresenta o histórico processual com as correspondências encaminhadas pela Concessionária e as análises realizadas pela ANTT para o pleito em tela:

Quadro 2 - Histórico processual

Item	Documento	Número SEI	Data	Descrição
1	Despacho CPROJ	14455945 (Processo nº 50500.043213/2022-87)	16/09/2022	A GEENG informa à GECON que foram verificadas alterações no posicionamento das agulhas do sistema <i>free flow</i> , previsto no item 3 do Anexo 14 do Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021.
2	Despacho GECON	14518523 (Processo nº 50500.043213/2022-87)	06/12/2022	Parágrafo 15 - A GECON informa à GEENG acerca da necessidade de se verificar se há inviabilidade técnica de seguir o que foi previsto no item 3 do Anexo 14 do Contrato de Concessão, em relação ao posicionamento das agulhas do sistema <i>free flow</i> .
3	Ofício SEI nº 37753/2022/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR-ANTT	14658453 (Processo nº 50500.043213/2022-87)	15/12/2022	A GEENG solicita à Concessionária as justificativas quanto à motivação técnica das alterações/localizações propostas para as agulhas do sistema <i>free flow</i> , bem como à inviabilidade de atendimento ao previsto no Contrato de Concessão.
4	Carta RS-ADC-0899/2022	14947717	23/12/2022	A Concessionária apresenta o Relatório Técnico (14948554), contendo as justificativas técnicas e contratuais para a adoção da solução de agulhas de acesso à Pista Expressa.
5	Despacho CPROJ	14951086	10/01/2023	A GEENG solicita à COROD/SP, manifestação no sentido de realizar uma verificação de campo nos locais onde estão sendo propostas as implantações das agulhas de acesso..
6	Despacho ESROD-ROSEIRA/SP	15235248	01/02/2023	ESROD-ROSEIRA/SP manifesta não objeção à execução do projeto proposto pela Concessionária CCR RioSP.
7	Despacho COROD/SP	15278586	02/02/2023	COROD/SP encaminha para a GEENG o Despacho ESROD-ROSEIRA/SP

8	Carta RS-ADC-0213/2023	15412408	09/02/2023	Concessionária encaminha esclarecimentos adicionais sobre a proposta de reposicionamento das agulhas do sistema "Free Flow" na Região Metropolitana de São Paulo.
9	Parecer nº 106/2032/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR	15513850	07/03/2023	Concluiu pela " não objeção" sobre a proposta de reposicionamento das agulhas do sistema "Free Flow" na Região Metropolitana de São Paulo.
10	Ofício SEI nº 5334/2023/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR-ANTT	15514513	07/03/2023	Comunica a Concessionária sobre a análise realizada.
11	Despacho CPROJ	15514122	07/03/2023	Despacho à GEGIR, colocando-a a par das circunstâncias da análise e seu resultado.
12	Despacho GEGIR	15816475	16/03/2023	Despacho da GEGIR à GEGEF para conhecimento.
13	Despacho GEGEF	16472900	25/04/2023	Não encontrou óbices para aceitar a proposta da Concessionária.
14	Despacho GEGIR	16789783	15/05/2023	A GEGIR informa a GEENG que as demais áreas não viram óbice ao aceite da proposta da Concessionária.
15	Carta RS-ADC-0838/2024	24127203	19/06/2024	A Concessionária apresenta proposta de inclusão de nova agulha no sistema <i>Free Flow</i>
16	Despacho COGIN	25131097	19/08/2024	A GEGIR solicita manifestação da GEENG
17	Despacho COGIN	25151340	19/08/2024	A GEGIR solicita manifestação da GEFOP
18	Despacho ESROD-ROSEIRA/SP	25427636	26/08/2024	o Escritório de Fiscalização informa que esteve no local e verificou que o reposicionamento da agulha do km 209+600, pista sul da BR-116/SP encontra-se executado há vários meses.
19	Despacho COGIN	27718171	25/11/2024	A GEGIR solicita manifestação da GEENG
20	Nota Técnica nº 3287/2025/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR/ANTT	31247116	10/04/2025	GEENG analisou a demanda e o referido pedido foi considerado " aceito "
21	Ofício nº 13706/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT	31525164	24/04/2025	GEGIR solicita que a Concessionária apresentasse a demanda conforme as diretrizes estabelecidas no Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108), de 24/02/2025.
22	Carta RS-ADC-1228/2025	33411550	27/06/2025	A Concessionária apresenta as informações e documentos pertinentes, elaborados conforme as diretrizes estabelecidas.

5. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

5.1. Apresentam-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021](#), Anexos e respectivo Programa de Exploração da Rodovia - PER;
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT.

6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

6.1. O projeto funcional referente à implantação de faixas reversíveis na Região Metropolitana de São Paulo, no trecho compreendido entre o km 204 e o km 231 da BR-116/SP, foi apresentado e analisado por esta Agência no âmbito do Processo nº 50500.043213/2022-87.

6.2. Por meio do Despacho (SEI nº 14455945), foram comunicadas alterações no posicionamento das agulhas do sistema free flow, originalmente previsto no item 3 do Anexo 14 do Contrato de Concessão decorrente do Edital nº 03/2021.

6.3. Em resposta, a GECON, por meio do Despacho (SEI nº 14518523), manifestou-se no sentido de que a GEENG deveria verificar a eventual inviabilidade técnica de implementação da solução contratualmente prevista. Na ausência de impedimentos técnicos, caberia à GEGEF avaliar os impactos relacionados a possíveis alterações de natureza tarifária.

6.4. Diante dos questionamentos, foi expedido o Ofício nº 37753/2022/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 14658453), por meio do qual se solicitou à Concessionária a apresentação das justificativas técnicas que fundamentassem as alterações propostas na

localização das agulhas do sistema free flow, bem como a demonstração da eventual inviabilidade de cumprimento do previsto no Contrato de Concessão.

6.5. Em atendimento à solicitação, a Concessionária apresentou o Relatório Técnico (SEI nº 14948554), contendo as justificativas técnicas e contratuais para adoção da solução alternativa de implantação de faixas adicionais, em substituição às faixas reversíveis originalmente previstas, no trecho entre o km 217+940 e o km 231+000 da BR-116/SP, na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo o novo posicionamento das agulhas de acesso à pista expressa.

7. ANÁLISE TÉCNICA

7.1. PROPOSTA

7.1.1. Conforme apontado nas considerações iniciais, mediante a Carta RS-ADC-0899/2022 (SEI nº 14947717), de 23/12/2022, a Concessionária encaminhou resposta aos questionamentos levantados no Ofício nº 37753/2022/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 14658453).

7.1.2. Na referida missiva, a concessionária indica que a proposta apresentada já era prevista contratualmente, e que tais alterações não ensejarão revisão tarifária.

A solução proposta no Anexo 14 do Contrato reproduz exatamente a configuração existente hoje na Via Dutra, situação essa descrita em trecho do item 1.2.2 do EVTEA, a seguir:

Atualmente, as vias expressas no trecho metropolitano são destinadas ao atendimento das viagens de longa distância, tendo poucas opções de comunicação com as vias marginais. Essa configuração acaba por obrigar usuários a usarem as vias marginais nos deslocamentos metropolitanos.

Ou seja, a configuração proposta, ao manter as agulhas existentes, não apresenta uma solução para o problema, de modo que já era esperada pelo Poder Concedente uma solução diferente do previsto no Contrato, de modo a buscar um gerenciamento eficiente do Tráfego do Trecho Metropolitano

[...]

Portanto, a proposta da Concessionária de reconfiguração das agulhas de acesso à Pista Expressa, detalhada no relatório anexo, não trata de uma alteração contratual; pelo contrário, ela segue estritamente a previsão contratual, qual seja, a apresentação de uma solução que:

(i) apresenta uma remodelação da configuração das agulhas proposta no Anexo 14 (que somente reproduz a situação atual da Via), conforme previsto no item 3.1.2 do Anexo 14, visando atingir o objetivo de fazer o gerenciamento eficiente do tráfego no Trecho Metropolitano;

(ii) visa atender a obrigação de implantação de novas alças à pista Expressa, conforme item 3.2.1.2 do PER;

(iii) tem eficiência superior à prevista no Contrato, cabendo somente a autorização dessa Agência, conforme item 3.1.2.1 do Anexo 14.

Vale ressaltar ainda que, diferentemente do que foi mencionado no despacho da GECON à GEENG, a reconfiguração das agulhas proposta pela Concessionária, não envolve mudança da tarifa estabelecida originalmente; uma vez que o Anexo 14, em seu item 3.2.12 , estabelece somente a Tarifa Quilométrica (TP, em R\$/km) a ser aplicada nos trechos de cobrança. Portanto não foram definidas previamente as tarifas por trecho de cobrança, as quais deverão ser calculadas após a definição da quantidade e extensão de cada um dos referidos segmentos, sejam eles quais forem.

7.1.3. Finalmente, por meio da Carta RS-ADC-1228/2025 (SEI nº 33411550), de 27/06/2025, a Concessionária apresenta seu Relatório de Proposição onde conclui pelo seguinte:

3. Conclusão

O pleito apresentado refere-se exclusivamente à inclusão de uma única agulha de conexão entre a pista expressa e a pista marginal sul da BR-116/SP, na altura do km 209+720, no âmbito do Sistema “FreeFlow” na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A proposta foi tecnicamente validada e aceita pela ANTT, conforme a Nota Técnica nº 3287/2025.

A medida visa otimizar a fluidez do tráfego, reduzir a sobrecarga na via marginal e melhorar o acesso ao PPD do km 210+500, sem comprometer a operação do sistema viário.

Importante destacar que essa alteração possui caráter exclusivamente operacional implica em modificação de escopo contratual, tendo em vista que foi incluída uma nova agulha. No entanto, considerando a natureza e os impactos limitados da intervenção, entende-se que, neste caso específico, não se configura a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

[...]

Tabela 1 - Relatório de Proposição

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
A	Edital de Concessão e Anexos	Anexo 14 do Contrato de Concessão (Edital nº 03/2021) firmado em 28/01/2021.
B	Contrato de Concessão e Anexos	Anexo 14 do Contrato de Concessão (Edital nº 03/2021) firmado em 28/01/2021.
C	Arcabouço Regulatório	Resolução nº 6.000/2022
D	Estoque de Melhorias	A proposta não utiliza item do estoque de melhorias previsto contratualmente

E	Termo Aditivo	A alteração implica modificação contratual do Anexo 14 do Contrato referente ao Gerenciamento de Tráfego no Trecho Metropolitano
F	Valor	A proposta não gera impacto financeiro não havendo necessidade de reequilíbrio
G	Reequilíbrio Econômico e Financeiro	A proposta não gera impacto financeiro não havendo necessidade de reequilíbrio

7.2. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS RELACIONADAS

7.2.1. A fiscalização analisou a pauta por meio do Despacho (SEI nº 15235248), concluindo pela inexistência de objeção à execução do projeto proposto pela Concessionária CCR RioSP, conforme se observa nos autos.

No que concerne o assunto supramencionado, em conversa com a projetista e engenheiros da concessionária, constata-se que a localidade em análise manifesta alto índice de congestionamento, comprometendo a mobilidade urbana e apresenta níveis de serviços classificados como ruins a péssimos (D a F) para as pistas locais. O Programa de Exploração da Rodovia (PER) prevê a execução de uma faixa única reversível, contudo a concessionária considera ser favorável a execução de duas faixas, pela razão do aumento de fluxo futuro e de modo a explorar a excelência no gerenciamento de tráfego no trecho metropolitano. Desta forma a inserção de faixas adicionais não demonstra impacto geométrico no posicionamento das agulhas e concedem maior traspasseamento entre a pista Marginal-Expressa.

Levando em consideração os dispêndios dos congestionamentos frequentes na região em análise, decorrente do alto índice de usuários que utilizam a rodovia, pressuponho que justifica o investimento por pouparem tempo e gastos com combustíveis para dezenas de milhares de pessoas que trafegam cotidianamente naquela localização.

Sendo assim manifestamos não objeção a execução do projeto proposto pela Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A (CCR RioSP).

7.2.2. Adicionalmente, o Escritório de Fiscalização realizou vistoria *in loco* e constatou que o reposicionamento da agulha localizado no km 209+600, pista sul da BR-116/SP, já se encontrava executado há vários meses, conforme evidenciado nas imagens anexadas ao Despacho (SEI nº 25427636), de 26/08/2024.

7.2.3. Posteriormente, no Despacho (SEI nº 16472900), a GEGEF apresentou suas considerações acerca dos impactos e eventuais providências necessárias à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, concluindo que o aumento dos segmentos não acarretaria desequilíbrio contratual, uma vez que o usuário arca com tarifa proporcional à distância percorrida na via expressa, independentemente da quantidade de segmentos existentes no trajeto.

Ainda sobre esse assunto, o item referente às Obras de Melhorias do PER, mais precisamente o item 3.2.1.2 L, descreve a execução de 6 (seis) novas alças já no 3º ano de concessão, o que inevitavelmente, implicará em novos pórticos de controle do Free Flow, aumentando a quantidade de segmentos de cobrança.

Entretanto, o aumento desses segmentos não implicará em desequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que não ensejará em mudança de tarifa, conforme metodologia de cálculo presente Anexo 14 do Contrato de Concessão, cujo item 3.2 é reproduzido a seguir:

"3.2. A Tarifa das Pistas Expressas cobrada de cada usuário será o somatório da tarifa de pedágio de cada Segmento de Cobrança percorrido, conforme equação a seguir.

TPM = $\sum$ in TPEi, onde:

i representa os Segmentos de Cobrança percorridos;

n representa o número de Segmentos de Cobrança percorridos;

TPM é a tarifa total a ser paga pelo usuário; e

TPEi representa a tarifa em cada Segmento de Cobrança, conforme exposto na cláusula 3.2.1.

3.2.1. A tarifa em cada Segmento de Cobrança é definida pela seguinte equação:

TPEn = TP × Ln × Fn, onde:

TPEn representa a tarifa em cada Segmento de Cobrança;

TP é a Tarifa de Pedágio base do sistema de Free Flow, em R\$/km, da Praça de Referência (P1 - Arujá);

TCP é o trecho de cobertura da Praça de Referência;

Ln é a extensão em km percorrida pelo usuário dentro do Segmento de Cobrança n; e

Fn é o Fator de Gerenciamento no Segmento de Cobrança n, conforme descrito na cláusula 3.3."

Observa-se que o usuário pagará a tarifa proporcional à distância percorrida na via Expressa, não importando dessa forma, o número de segmentos existentes no percurso.

Dessa forma, uma vez que a proposta da Concessionária foi devidamente justificada e contempla as obras de melhorias previstas no PER, e considerando não haver óbices da Coordenação de Projetos de Rodovias – CPROJ, da Gerência de Engenharia – GEENG, bem como da ESROD Roseira/SP, esta Gerência de Gestão e Fiscalização Econômico-Financeira Rodoviária – GEGEF também não se opõe ao proposto pela Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A.

7.2.4. Por fim, a GEENG, por meio da Nota Técnica nº 3287/2025/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 31247116), manifestou-se favoravelmente à proposta da Concessionária, por tratar-se da inclusão de uma nova agulha de acesso, sem alteração no número de segmentos de cobrança, de modo que não implica em revisão tarifária, conforme a metodologia de cálculo prevista no Anexo 14 do Contrato.

CONCLUSÃO

21. Diante do exposto, conclui-se como "**aceito**" o pedido de Reposicionamento das Agulhas do Sistema 'FreeFlow' na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), apresentado pela Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. (CCR RioSP) por meio da Carta RS-ADC-0838/2024 (SEI nº 24127203), protocolada em 19/06/2024

7.2.5. Diante do exposto, constata-se que a proposta foi analisada por distintas áreas técnicas da ANTT, as quais não identificaram óbices à sua implementação, tampouco impactos que justifiquem reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.

7.3. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

7.3.1. O Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021, estabelece que os anteprojetos e projetos executivos deverão seguir as normas, manuais e regulamentações vigentes da ABNT, do DNIT e da ANTT, conforme se verifica:

7.9 Os anteprojetos e projetos executivos deverão seguir as normas, manuais e regulamentações vigentes da ABNT, do DNIT e da ANTT, além de conter as devidas Anotações de Responsabilidade Técnicas.

7.9.1 A não objeção aos anteprojetos e o recebimento dos projetos executivos pela ANTT não significa a assunção de qualquer responsabilidade técnica por parte desta.

7.9.2 A Concessionária deverá observar a legislação ambiental e as orientações dos órgãos ambientais, quando for o caso, quando da elaboração dos anteprojetos e projetos executivos.

7.10 Caso a obra executada esteja em desacordo com as Normas Técnicas e Parâmetros Técnicos ou não atenda aos Parâmetros de Desempenho previstos no PER, correções ou ajustes necessários serão executados às custas da Concessionária, sem qualquer direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

[...]

8.3.3 A ANTT poderá aprovar, caso a caso, a alteração do tipo de obra de melhoria prevista no PER e/ou seu deslocamento, desde que seja mantida a sua funcionalidade, que não seja aplicada uma solução inferior, e que a nova solução e localização não apresentem maior impacto socioambiental.

(i) Caso a alteração prevista resulte em atraso no prazo de apresentação ou em reapresentação do anteprojeto, ou reflita de qualquer forma na obtenção e encargos das licenças ou autorizações ambientais necessárias, a Concessionária não fará jus a qualquer prazo adicional para entrega das obras, tampouco à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato

[...]

Anexo 14 - Gerenciamento de Tráfego no Trecho Metropolitano

1. Introdução

1.1. O presente Anexo tem por objetivo disciplinar as regras de gerenciamento de tráfego por meio do Free Flow no âmbito do Trecho Metropolitano, visando reforçar a natureza do Sistema Rodoviário como uma composição de vias para tráfego de longa distância, otimizar a utilização da infraestrutura existente e reduzir o congestionamento nas vias marginais do Trecho Metropolitano (km 205 a 230 da BR-116/SP).

[...]

3. Tarifa das Pistas Expressas por meio do Free Flow

3.1. O Trecho Metropolitano será dividido em Segmentos de Cobrança, definidos como segmentos rodoviários existentes entre uma entrada e saída das Pistas Expressas para as Pistas Marginais.

3.1.1. Os segmentos de cobrança do Trecho Metropolitano são apresentados na tabela a seguir:

Segmento de Cobrança	Sentido	início	final	km i	km f	Extensão (km)
SP1	RJ-SP	1ª agulha de entrada	1ª agulha de saída	205,5	206,8	1,3
SP2	RJ-SP	1ª agulha de saída	2ª agulha de saída	206,8	211,5	4,7
SP3	RJ-SP	2ª agulha de saída	3ª agulha de saída	211,5	215,5	4,0
SP4	RJ-SP	3ª agulha de saída	Saída para Marginal Tietê	215,5	231,3	15,8
RJ1	SP-RJ	Pista expressa, pós agulha de saída	2ª agulha de saída	231,2	224,5	6,7
RJ2	SP-RJ	2ª agulha de saída	3ª agulha de saída	224,5	217,8	6,7
RJ3	SP-RJ	3ª agulha de saída	Pista expressa, pré final da pista marginal	217,8	208,3	9,5

3.1.2. A Concessionária poderá remodelar a configuração dos Segmentos de Cobrança, propondo a adição ou subtração de entradas e saídas, incluindo alças, agulhas e outras intervenções, além de novas soluções operacionais, de forma que a capacidade do sistema permaneça, no mínimo, no mesmo patamar da solução original.

3.1.2.1. Qualquer alteração, deverá ser apresentada ao Poder Concedente, que irá autorizar sua execução se comprovada a sua maior eficiência. (grifo nosso)

7.3.2. Adicionalmente no Item 3.2.1.1 Obras de Ampliação de Capacidade - F. Ampliação de capacidade na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, o Programa de Exploração da Rodovia (PER) define que deverão ser seguidas as características geométricas da Classe I-A, ao prever que seriam implantadas faixas reversíveis, e abre a possibilidade de que limitações pontuais para o atendimento da norma

deveria ser submetida para análise e aprovação prévia da ANTT:

3.2.1.1 Obras de Ampliação de Capacidade

F. Ampliação de capacidade na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP

Além das intervenções de ampliação de capacidade e melhorias descritas nos itens anteriores, no trecho localizado entre o Km 217+940 e o Km 231+000 da BR-116/SP, a Concessionária deverá realizar solução de engenharia para a ampliação da capacidade de tráfego, até o final do 3º ano de Concessão, considerando as seguintes características mínimas:

- Operação de pelo menos 3 faixas de rolamento no sentido de maior carregamento, por no mínimo 6 horas consecutivas, e 2 faixas de rolamento no sentido inverso.
 - o Para definição do sentido de maior carregamento, tempo de duração e horário a ser implantado a solução, a Concessionária deverá apresentar análise fundamentada de dados históricos diários de volume de tráfego no trecho em questão;
 - o A Concessionária poderá apresentar plano de operação especial para feriados e eventos, como realização de obras na pista, acidentes, etc., para aprovação do Poder Concedente.
- Características geométricas de acordo com Classe I-A.

A concessionária deverá adequar as OAEs que apresentem interferência com a solução de engenharia adotada.

Qualquer limitação física pontual para o atendimento destas características ao longo do trecho especificado deverá ser submetido à análise à aprovação prévia da ANTT.

A concessionária poderá propor à ANTT alternativas técnicas para melhoria do nível de serviço em um determinado segmento homogêneo, sendo certo que a solução de funcionalidade mínima aceita será de reversibilidade de faixas, cujo parâmetros de desempenho estão estabelecidos no âmbito do item 3.2.1.2 Sistema de Reversão de Faixas de Rolamento.

A opção de faixa reversível será operada por meio de sistema de gerenciamento de tráfego que permita a instalação e operação de faixa reversível de sentido de tráfego, utilizando separador físico móvel de fluxos opostos.

[...]

3.2.1.2 Obras de Melhorias

[...]

L. Alças de Conexão (BR-116)

As intervenções para execução de Alças de Conexão na BR-116, na Região Metropolitana de São Paulo, deverão ser implantadas de acordo com a localização, tipo e prazo dispostos na tabela a seguir:

UF	km inicial	Lat - Inicial	Long - Inicial	Lat - Final	Long - Final	Complemento (Tipo)	Ano de Concessão
SP	230+800	23° 31' 27,63" S	46° 35' 13,14" O	23° 31' 28,27" S	46° 35' 12,33" O	OAE ALÇA EXPRESSA – PONTE TATUAPÉ	3º
SP	226+750	23° 29' 53,45" S	46° 33' 33,8" O	23° 29' 59,3" S	46° 33' 42,92" O	OAE ALÇA EXPRESSA - EDUC. P. FREIRE - BR-116/SP	3º
SP	226+750	23° 29' 53,45" S	46° 33' 33,8" O	23° 29' 58,72" S	46° 33' 40,3" O	OAE ALÇA EXPRESSA - F. DIAS - BR-116/SP	3º
SP	226+750	23° 29' 53,45" S	46° 33' 33,8" O	23° 30' 10,52" S	46° 33' 32,52" O	OAE ALÇA F. DIAS - EXPRESSA - BR-116/SP	3º
SP	218+800	23° 27' 45,24" S	46° 29' 33,44" O	23° 27' 46,02" S	46° 29' 36,57" O	OAE ALÇA EXPRESSA - H. SMIDT - BR-116/SP	3º
SP	218+800	23° 27' 45,24" S	46° 29' 33,44" O	23° 27' 49,08" S	46° 29' 42,64" O	OAE ALÇA H. SMIDT - EXPRESSA - BR-116/SP	3º
SP	110+400	23° 2' 14,53" S	45° 33' 28,71" O	23° 2' 20,14" S	45° 33' 29,33" O	ALÇA DE LIGAÇÃO EM DESNÍVEL ENTRE EXPRESSA – SP-125	7º
SP	110+400	23° 2' 14,53" S	45° 33' 28,71" O	23° 2' 20,14" S	45° 33' 29,33" O	ALÇA ALÇA DE LIGAÇÃO EM DESNÍVEL ENTRE SP-125 - EXPRESSA	7º

7.3.3. Dessa forma, à luz dos aspectos contratuais, conclui-se que o contrato traz previsão de adição ou subtração de entradas e saídas, incluindo alças, agulhas e outras intervenções, além de novas soluções operacionais, de forma que a capacidade do sistema permaneça, no mínimo, no mesmo patamar da solução original, desde que autorizados pelo Poder Concedente.

7.4. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

7.4.1. Sobre este assunto, temos que a [Resolução ANTT nº 5950/2021](#) prevê a possibilidade de realização de alterações contratuais a qualquer tempo, desde que não impliquem impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a saber:

- Art. 27-E. O contrato de concessão poderá ser aditivado a qualquer momento, quando se identificar alguma das seguintes hipóteses:
- I - necessidade de intervenção para ampliação, preservação ou restabelecimento da segurança viária;
 - II - obra ou serviço emergencial para mitigação de risco iminente ou remediação de dano ao sistema rodoviário;
 - III - adequação do sistema rodoviário decorrente de obras supervenientes do Poder Concedente;
 - IV - implantação de sistemas ou tecnologias essenciais à supervisão, gestão ou fiscalização do contrato;
 - V - alterações contratuais sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (Grifo nosso)

7.4.2. Ademais, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) define as regras para apresentação de anteprojetos e projetos executivos e para a inclusão ou alteração de obras e serviços no Contrato de Concessão:

CAPÍTULO III
ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA
Art. 18. Os estudos, projetos e orçamentos deverão ser elaborados de acordo com o contrato de concessão e com as normas e diretrizes técnicas vigentes da ANTT, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), do DNIT, da Associação Brasileira de Normas Técnica:

(ABNT) e das demais entidades normatizadoras a que a concessionária esteja sujeita por obrigação legal ou contratual.

[...]

Art. 32. Para a execução das obras previstas inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar anteprojeto e projeto executivo à Superintendência competente.

Parágrafo único. Os custos e as responsabilidades relacionados à contratação de anteprojetos e projetos executivos relativos a obras e serviços previstas inicialmente no contrato de concessão, inclusive eventuais correções, serão exclusivamente atribuídos à concessionária.

Art. 33. Nas análises técnicas de anteprojeto e projeto executivo não serão verificados o dimensionamento, a memória de cálculo, a nota de serviço ou outra informação e documento relacionado a definição dos quantitativos de serviços.

Art. 34. O anteprojeto deverá conter informações suficientes para realização dos trâmites necessários a declaração de utilidade pública e licenciamento ambiental.

Art. 35. A Superintendência competente analisará o anteprojeto e informará sua aceitação ou determinará, fundamentadamente, a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes.

§ 1º A concessionária disporá do prazo de 60 (sessenta) dias para reapresentar o anteprojeto corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da notificação da ANTT ou outro prazo indicado pela Superintendência competente, sendo admitida a prorrogação por igual período, uma única vez, desde que devidamente justificada pela complexidade da obra.

§ 2º Nas revisões de anteprojetos e projetos executivos, a concessionária deverá enviar o caderno de respostas.

[...]

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias. (Grifo nosso)

7.5. Dessa forma, o arcabouço regulatório atual prevê que a Concessionária deverá elaborar os projetos de acordo com o contrato de concessão e com as normas e diretrizes técnicas vigentes da ANTT e a possibilidade de realização de alterações contratuais a qualquer tempo, desde que não impliquem impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

8. MÉRITO

8.1. A proposta da Concessionária CCR RioSP para a remodelação das agulhas do sistema "FreeFlow" na BR-116/SP, no trecho metropolitano, demonstra um mérito substancial ao buscar aprimorar a eficiência e a fluidez do tráfego rodoviário. A solução apresentada vai além da configuração original do contrato, que meramente reproduzia a situação existente, e visa ativamente gerenciar o fluxo de veículos. A motivação subjacente a essa iniciativa é a otimização da utilização das pistas expressas, reduzindo a saturação das vias marginais, que atualmente são sobrecarregadas por veículos de longa distância.

8.2. A inovação proposta, que inclui a implantação de faixas adicionais, mostra-se tecnicamente superior e mais eficaz do que a faixa reversível inicialmente prevista. Essa melhoria é evidenciada pela capacidade da nova configuração de atrair um volume significativamente maior de veículos para as pistas expressas, promovendo um equilíbrio mais adequado na distribuição do tráfego. Além disso, a criação de acessos diretos entre as pistas expressas e importantes entroncamentos, como as rodovias Fernão Dias e Hélio Smidt, contribuirá para uma maior fluidez e segurança, minimizando os conflitos de tráfego.

8.3. Um ponto crucial que reforça o mérito da proposta é a sua aderência às previsões contratuais. O Anexo 14 do Contrato de Concessão já contemplava a possibilidade de a Concessionária remodelar a configuração dos segmentos de cobrança, desde que isso resultasse em maior eficiência. A CCR RioSP, ao apresentar esta solução, age em conformidade com essa diretriz. É importante ressaltar que a inclusão dos novos pórticos de controle do "FreeFlow", embora amplie o número de segmentos de cobrança, não gerará desequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que a metodologia tarifária prevê o pagamento proporcional à distância percorrida, independentemente do número de pórticos.

8.4. As diversas análises realizadas pelas áreas técnicas da ANTT, incluindo a GEENG, a GEGEF e as coordenações regionais de fiscalização (ESROD-ROSEIRA/SP e COROD/SUDESTE), resultaram em "não objeção" à proposta. Esse consenso técnico reforça a solidez e a pertinência do projeto. A Nota Técnica SEI nº 3287/2025/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 31247116) validou a aceitação do pedido, confirmando sua conformidade com as normas vigentes.

8.5. A formalização da alteração, por meio de Termo Aditivo, está em consonância com a Resolução ANTT nº 5.950/2021, que permite alterações contratuais sem impacto econômico-financeiro. A inclusão dessa nova agulha representa um avanço operacional que não só otimiza a infraestrutura existente, mas também contribui para a segurança viária e a melhoria da experiência dos usuários.

8.6. TERMO ADITIVO

8.6.1. Sobre o assunto, a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#), que aprovou a primeira norma de Regulamento das Concessões Rodoviárias, dispõe o que segue sobre alteração contratual:

Seção III

Alteração contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

§ 2º Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

§ 3º O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais.

[...]

CAPÍTULO IV-B

DO TERMO ADITIVO

Art. 27-D. Toda alteração do contrato de concessão, do Programa de Exploração da Rodovia (PER) ou de quaisquer outros anexos ao contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

§ 1º A proposta de termo aditivo deverá tramitar em processo próprio devidamente motivado pelas razões que ensejaram a sua propositura.

[...]

Art. 27-E. O contrato de concessão poderá ser aditivado a qualquer momento, quando se identificar alguma das seguintes hipóteses:

[...]

V - alterações contratuais sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

[...]

Art. 27-F. O processamento do termo aditivo observará:

I - motivação técnica quanto à necessidade e adequação da alteração proposta;

II - demonstração da viabilidade econômica, quando aplicável;

III - manifestação dos órgãos técnicos competentes;

IV - análise jurídica pela Procuradoria Federal junto à ANTT. **(Grifo nosso)**

8.6.2. Dessa forma, compreendemos que o pleito apresentado pela Concessionária, referente a inclusão de uma agulha de conexão entre a pista expressa e a pista marginal sul da BR-116/SP, na altura do km 209+600, requer a formalização de alteração contratual por meio de Termo Aditivo ao Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1. Sobre o caso em tela, verificou-se que o processo está maduro, devidamente instruído e motivado por parte da Concessionária de CCR RioSP., estando, assim, apto para ser analisado quanto ao mérito do pleito.

9.2. Considerando que esta Gerência procedeu à análise dos aspectos normativos, contratuais e regulamentares aplicáveis, conclui-se pela viabilidade da inclusão de uma agulha de conexão entre a pista expressa e a pista marginal sul da BR-116/SP, na altura do km 209+600, próximo ao posto Sakamoto no âmbito do Sistema "FreeFlow" na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), **sem necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.**

9.3. Diante dos fundamentos expostos, verifica-se que o pedido de antecipação da entrega das Obras de Ampliação de Capacidade na Serra das Araras, compreendidas entre os km 218+000 e km 226+000 da BR-116/RJ, revela-se admissível, cabendo, caso haja concordância da Superintendência competente da ANTT, a aplicação do Fator A, a ser processada por meio de Revisão Ordinária da Tarifa de Pedágio, após a efetiva conclusão das intervenções.

9.4. Dito isto, temos que a alteração pretendida, caso seja deferido pela instância competente desta Agência possui respaldo legal, contratual e regulamentar.

9.5. A tabela abaixo apresenta o resumo das análises alcançados na presente análise técnica:

Quadro 3 - Resumo da Análise

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO/DISPOSITIVO
7.2	Manifestação das Áreas Relacionadas	A GEGEF, GEFOP e GEENG analisaram a proposta apresentada pela Concessionária.
-	Edital de Concessão e Anexos	Não se aplica
7.3	Contrato de Concessão e Anexos	O contrato dispõe sobre a possibilidade de alteração contratual nos termos de regulamentação específica da ANTT.
7.4	Arcabouço Regulatório	A alteração contratual pretendida possui enquadramento regulamentar.
-	Cenários Avaliados	Não se aplica
-	Estoque de Melhorias	Não se aplica
8.8	Termo Aditivo	No caso de acolhimento da proposta será necessário firmar Termo Aditivo para alterar as disposições do Contrato de Concessão.
-	Reequilíbrio Econômico e Financeiro	A Concessionária não fará jus a quaisquer reequilíbrios econômico-financeiros, haja vista não estar sendo imposto, tampouco retirado, nenhuma obrigação contratual previamente pactuada.

10. CONCLUSÃO

10.1. Inicialmente, esta GEGIR reconhece a proposta apresentada pela Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. - CCR RioSP, por ser apresentada por seu representante legal e foi devidamente motivada, fundamentada e justificada tecnicamente, bem como respeitou os ditames legais, contratuais e regulamentares.

10.2. Ressalta-se, ainda, que esta análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária, nos termos das correspondências e demais documentos juntados aos autos.

10.3. Dessa forma, reconhece-se o pleito de inclusão de uma única agulha de conexão entre a pista expressa e a pista marginal sul da BR-116/SP, na altura do km 209+600, próximo ao posto Sakamoto no âmbito do Sistema "FreeFlow" na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), vinculado ao [Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021](#).

10.4. Ressalta-se que o aumento desses segmentos não implicará em desequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que não ensejará em mudança de tarifa, conforme metodologia de cálculo presente Anexo 14 do Contrato de Concessão.

11. ENCAMINHAMENTOS

11.1. Finalmente, sugere-se o encaminhamento desta análise à Concessionária por meio de Ofício, de modo a comunicar os resultados e os encaminhamentos sugeridos, sendo imprescindível o aceite da Concessionária, além da submissão à apreciação da SUROD para dar seguimento aos trâmites pertinentes.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 05/08/2025, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 05/08/2025, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **33856135** e o código CRC **07188BD7**.

Referência: Processo nº 50500.005238/2023-63

SEI nº 33856135

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br